



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº RJ2017/3091 (19957.006438/2017-87)

Data do julgamento: 21/05/2019

Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

Acusados: Blue Tree Hotels & Resorts do Brasil S.A.

Enoch Construtora e Incorporadora Ltda.

Enoch de Paula Junior

Jonas Takayoshi Koda Nakamoto

Ementa: Oferta de valores mobiliários e de condo-hotéis sem a obtenção do registro. Infração ao art. 19 da Lei nº 6.385/76 e ao art. 2º da Instrução CVM nº 400/03. Infração ao inciso I do §5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e ao art. 4º da Instrução CVM nº 400/03. Absoluções e Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, com fundamento no art. 11 da Lei nº 6.385/76, decidiu :

1. por maioria:

1.1 Aplicar ao acusado **Enoch Construtora e Incorporadora Ltda.**, a penalidade de **multa pecuniária de R\$240.000,00** (duzentos e quarenta mil reais), pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e ao art. 2º da Instrução CVM nº 400/03 e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e ao art. 4º da Instrução CVM nº 400/03;

1.2. Aplicar ao acusado **Enoch de Paula Junior**, na qualidade de administrador, nos termos do art. 56-B, da Instrução CVM nº 400/03, de Enoch Construtora e Incorporadora Ltda., a penalidade de **multa pecuniária de R\$ 120.000,00** (cento e vinte mil reais), pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e ao art. 2º da Instrução CVM nº 400/03 e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e ao art. 4º da Instrução CVM nº 400/2003;

2. por unanimidade:

2.1. **Absolver a Blue Tree Hotels & Resorts do Brasil S.A** da acusação de realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e ao art. 2º da Instrução CVM nº 400/03 e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/03; e

2.2. **Absolver Jonas Takayoshi Koda Nakamoto**, na qualidade de administrador de Blue Tree Hotels & Resorts do Brasil S.A., da acusação de realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03 e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/03.

A sessão de julgamento foi iniciada em 26 de março de 2019, ocasião em que o **Diretor Relator, Gustavo Machado Gonzalez**, votou pela (i) condenação de **Enoch Construtora e Incorporadora Ltda.** à penalidade de **multa pecuniária de R\$240.000,00** (duzentos e quarenta mil reais), pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e ao art. 2º da Instrução CVM nº 400/03 e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e ao art. 4º da Instrução CVM nº 400/03, (ii) condenação de **Enoch de Paula Junior**, na qualidade de administrador, nos termos do art. 56-B, da Instrução CVM nº 400/03, à penalidade de **multa pecuniária de R\$ 120.000,00** (cento e vinte mil reais), pela realização de oferta de valores mobiliários sem a

obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e ao art. 2º da Instrução CVM nº 400/03 e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e ao art. 4º da Instrução CVM nº 400/2003, **(iii) absolvição de Blue Tree Hotels & Resorts do Brasil S.A** da acusação de realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e ao art. 2º da Instrução CVM nº 400/03 e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/03 e **(iv) absolvição de Jonas Takayoshi Koda Nakamoto**, na qualidade de administrador de Blue Tree Hotels & Resorts do Brasil S.A., da acusação de realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03 e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/03. Na sequência o Diretor Carlos Alberto Rebello Sobrinho pediu vista dos autos do processo.

Estavam presentes os Diretores Gustavo Machado Gonzalez, Henrique Balduino Machado Moreira, Flavia Martins Sant'Anna Perlingeiro e Carlos Alberto Rebello Sobrinho, que presidiu a sessão, bem como a Procuradora-federal Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM. Estavam ausentes os acusados e os representantes constituídos. Ausente o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa.

Em 21 de maio de 2019, na continuação da Sessão de Julgamento, o Diretor Carlos Alberto Rebello Sobrinho apresentou manifestação de voto por meio da qual concluiu pela **(i) absolvição de Blue Tree Hotels & Resorts do Brasil S.A. e Jonas Takayoshi Koda Nakamoto** da acusação de realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e ao art. 2º da Instrução CVM nº 400/03 e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/03 e **(ii) condenação de Enoch Construtora e Incorporadora Ltda. e Enoch de Paula Junior** à penalidade de **advertência**, pela realização de oferta pública irregular de contratos de investimento coletivo hoteleiros sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e ao art. 2º da Instrução CVM nº 400/03.

O Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, apresentou manifestação de voto divergindo da conclusão do Diretor Relator Gustavo Gonzalez com relação à condenação da **Enoch Construtora e Incorporadora Ltda.** e de seu administrador **Enoch de Paula Junior** e votou pela **absolvição** dos acusados. Com relação a **Blue Tree Hotels & Resorts do Brasil S.A. e Jonas Takayoshi Koda Nakamoto**, **acompanhou integralmente o voto do Diretor Relator.**

Em sua manifestação, o presidente também discordou do argumento exposto pelo Diretor Carlos Rebello acerca do efeito saneador da concessão da dispensa de registro de ofertas públicas de valores mobiliários, reiterando seu posicionamento exposto por ocasião do julgamento do PAS RJ 2017/1298, no sentido de que a atuação sancionadora por parte da CVM se justifica independentemente da concessão da dispensa de registro e tem como propósito punir os agentes responsáveis pela inércia em buscar a regularização da oferta junto à CVM, deixando mercado e investidores expostos no período que antecede a concessão da dispensa.

Os Diretores Henrique Balduino Machado Moreira e Flavia Perlingeiro **acompanharam** o voto do **Diretor Relator, Gustavo Machado Gonzalez.**

Estavam presentes nesta data os Diretores Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Henrique Balduino Machado Moreira, Flavia Martins Sant'Anna Perlingeiro e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa., que presidiu a sessão, bem como a Procuradora-federal Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM. Estava presente na sessão o advogado Camilo Ashcar Junior, representante da Enoch Construtora e Incorporadora Ltda. Ausente o Diretor Gustavo Machado Gonzalez.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 25/06/2019, às 19:22, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor**, em 26/06/2019, às 09:48, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor**, em 28/06/2019, às 13:58, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 01/07/2019, às 18:55, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0775812** e o código CRC **8D082B1C**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0775812** and the "Código CRC" **8D082B1C**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2017/3091

(Processo Eletrônico nº 19957.006438/2017-87)

Reg. Col. nº 0831/2017

Acusados: Blue Tree Hotels & Resorts do Brasil S.A.

Enoch Construtora e Incorporadora Ltda.

Enoch de Paula Junior

Jonas Takayoshi Koda Nakamoto

Assunto: Apurar eventual responsabilidade de operador e incorporador hoteleiro, bem como de seus administradores, por realização de oferta de valores mobiliários de condo-hotéis sem a obtenção do registro previsto no artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 2º da Instrução CVM nº 400/2003 e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 4º da Instrução CVM nº 400/2003.

Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

RELATÓRIO

I. INTRODUÇÃO

1. Este Processo Administrativo Sancionador foi instaurado pela Superintendência de Registros de Valores Mobiliários (“SRE”) para apurar eventuais irregularidades na realização de oferta pública de contratos de investimento coletivo (“CIC”) relacionados ao empreendimento Blue Tree Premium Ribeirão Preto (“Empreendimento”).

2. Trata-se de acusação em face de Enoch Construtora e Incorporadora Ltda. (“Enoch” ou “Incorporadora Hoteleira”) e Blue Tree Hotels & Resorts do Brasil S.A. (“Blue Tree” ou “Operadora Hoteleira”), bem como de seus respectivos administradores, Enoch de Paula Junior e Jonas Takayoshi Koda Nakamoto (em conjunto com Enoch, Blue Tree e Enoch de Paula Junior,

47h



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

“Acusados”), por violação ao disposto no artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 2º da Instrução CVM nº 400/2003, e ao disposto no inciso I do §5º do artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 4º da Instrução CVM nº 400/2003, conforme responsabilidade prevista no artigo 56-B da Instrução CVM nº 400/2003, sendo considerada infração grave nos termos do inciso II do artigo 59 da Instrução CVM nº 400/2003.

3. Em resumo, as acusações formuladas se referem à realização de oferta de valores mobiliários sem obtenção e dispensa do registro.

II. ORIGEM E FATOS

4. Este processo teve origem no Processo CVM nº RJ2015/5458, que investigou indícios de oferta pública irregular de contratos de investimento coletivo relacionados ao Empreendimento, por meio de materiais de divulgação, em inobservância ao previsto no artigo 19 da Lei nº 6.385/1976. Segundo a acusação, os CIC foram ofertados publicamente, inclusive por meio de mensagens de correio eletrônico, sem a prévia obtenção de registro ou de dispensa de registro para a referida oferta.

5. Em 02.06.2015, a Blue Tree foi intimada a prestar esclarecimentos (folhas 6 e 7 do Doc. SEI nº 0316655). Em resposta datada de 15.06.2015 (Fls. 16 e 17 do Doc. SEI nº 0316655), a Operadora Hoteleira afirmou que a construção e comercialização do Empreendimento estariam sendo feitas pela Enoch, sob a forma de incorporação. Ainda segundo a Operadora Hoteleira, a Enoch seria a responsável por promover “a venda de unidades autônomas, e não de frações ideais, ou ainda de quotas da sociedade em conta de participação, sendo que o futuro adquirente se tornará proprietário de um bem imóvel, figurando como verdadeiro Condômino do Edifício”.

6. Em 20.05.2016, em resposta a ofício da CVM que solicitou a relação com data de início da primeira oferta de investimento no empreendimento, Enoch e Blue Tree apresentaram conjuntamente as informações solicitadas. De acordo com os acusados, a oferta compreenderia um total de 315 unidades, das quais foram comercializadas 207.

7. A partir da análise das informações apresentadas pelos acusados nos autos do processo, dentre as 207 unidades vendidas, (i) 186 foram comercializadas até o dia 12.12.2013; (ii) 5 foram comercializadas entre 13.12.2013 e 31.01.2014; e (iii) 16 foram comercializadas entre fevereiro e outubro de 2014.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

8. Os administradores da Incorporadora Hoteleira e da Operadora Hoteleira foram intimados para prestar informações em 21.03.2017¹. Enoch de Paula Junior, administrador da Incorporadora Hoteleira, destacou que após a notificação da CVM de 02.06.2015, as vendas de CIC do Empreendimento foram suspensas até a sua regularização com a obtenção de dispensa de registro.

9. Em resposta, Jonas T. Koda Nakamoto, administrador da Operadora Hoteleira, alegou que a Blue Tree não obtinha vantagem econômica pela venda dos apartamentos, mas somente a partir do início das operações do hotel.

III. ACUSAÇÃO

10. Por meio do exame dos documentos referentes à oferta em questão, a SRE analisou a proposta de investimento a fim de observar a existência das características de valores mobiliários, conforme previsto no artigo 2º, IX, da Lei nº 6.385/1976, que dispõe:

Art. 2º São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei:

(...)

IX - quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros.

11. Nesse sentido, a área técnica entendeu que “como o investimento está formalizado em contrato, como o investimento é coletivo, como foi oferecida remuneração aos investidores, como a remuneração tem origem no esforço do empreendedor ou de terceiros e o como contrato foi oferecido publicamente, o investimento no Blue Tree Premium Ribeirão Preto constitui contrato de investimento coletivo previsto no inciso IX, do artigo 2º da Lei nº 6.385/76, sendo, portanto, valor mobiliário”.

12. A partir das informações prestadas pelos Acusados, a SRE constatou que, entre a publicação do Alerta ao Mercado de 12.12.2013² e a data de obtenção da dispensa de registro de oferta pública (04.07.2016), foram comercializados 21 CIC. Ressalta-se que foram protocolados

¹ Ofício nº 35/2017/CVM/SRE/GER-3

² Referido Alerta ao Mercado diz respeito à interpretação da CVM de que as ofertas públicas de investimentos em empreendimentos imobiliários que garantissem direito de participação nos resultados e, que não fossem previamente registradas na CVM são irregulares.

425



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

dois pedidos de dispensa de registro da oferta em questão em 02.10.2015 e 02.03.2016, sendo deferido apenas o segundo pedido em 04.07.2016.

13. A SRE ressaltou que a denúncia que deu origem ao processo RJ2015/5458 continha um e-mail apresentando a oportunidade de investimento no Empreendimento. Tal e-mail era datado de maio de 2015, data posterior à edição da Deliberação CVM nº 734 de 17.03.2015³, o que teria demonstrado a continuidade da execução de esforços de venda também após a edição da referida norma.

14. Sendo assim, a Acusação concluiu que a responsabilidade pela realização de oferta pública de valores mobiliários sem registro prévio ou dispensa deve recair sobre a Enoch, a Blue Tree e seus respectivos administradores.

15. A autoria da Enoch decorreria da sua atuação como incorporadora do Empreendimento, aparecendo como promitente vendedora no contrato de compra e venda e assinando como anuente no Contrato de constituição de sociedade em conta de participação (“SCP”).

16. Já a autoria da Blue Tree derivaria de sua posição como operadora hoteleira, figurando como sócia ostensiva no contrato de SCP, sendo citada no contrato de compra e venda e aparecendo como contratada no contrato de administração do Empreendimento.

17. Ademais, o artigo 56-B da Instrução CVM nº 400/2003 dispõe que os administradores dos ofertantes, dentro de suas competências legais e estatutárias, são responsáveis pelo cumprimento das obrigações impostas pela referida instrução. Dessa forma, Enoch de Paula Júnior e Jonas Takayoshi Koda Nakamoto, diretores, respectivamente, da Enoch e da Blue Tree, e signatários dos respectivos contratos de SCP, foram acusados por descumprir a referida instrução ao não obterem o registro previsto em seu artigo 2º ou a dispensa do registro prevista em seu artigo 4º antes de iniciar a oferta de CIC.

18. Diante do exposto a SRE propôs responsabilizar os Acusados pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 2º da Instrução CVM nº 400/2003 e sem a dispensa prevista no inciso I do § 5º do artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 4º da Instrução CVM nº 400/2003, o que é considerado infração grave nos termos do inciso II do artigo 59 da mesma instrução.

³ A Deliberação 734 delegou competência à SRE para conceder, em situações específicas, dispensas em ofertas públicas de distribuição de CIC no âmbito de projetos imobiliários vinculados à participação em resultados de empreendimento hoteleiro.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

19. Finalmente, a SRE propõe o envio de comunicação ao Ministério Público Federal, tendo em vista os indícios de crime de ação penal pública.

IV. MANIFESTAÇÃO DA PFE

20. Em 20.07.2017, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”) entendeu que a peça acusatória preenchia os requisitos constantes dos artigos 6º e 11 da Deliberação CVM nº 538/2008.

21. Por fim, a PFE recomendou o envio de comunicação ao Ministério Público Federal em Minas Gerais, em função da existência de indícios de prática de crime de ação penal pública.

V. DEFESAS

V.1 BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S.A.

22. Preliminarmente, a Blue Tree consigna que tal defesa demonstra-se tempestiva, tendo em vista que foi apresentada dentro do prazo estipulado pelo artigo 13, §1º da Deliberação CVM nº 538/2008, o qual estabelece que o prazo será computado em dobro “quando os acusados tiverem diferentes procuradores.”

23. Em relação à dispensa de registro de contrato de investimentos, a Acusada afirma que foi obtida em 04.07.2016 sem qualquer condição adicional ou contrapartida por parte da CVM, o que indicaria que a Blue Tree teria atendido a todas as exigências formuladas. Ademais, teria agido com transparência, respondendo prontamente todos os questionamentos apresentados pela CVM durante a instauração do termo de acusação.

24. Afirma, ainda, não ter tido participação na venda das unidades autônomas, tendo solicitado à Enoch as informações acerca das datas em que foram comercializadas. Segundo a Acusada, sua função em relação ao empreendimento era de mera administradora e operadora hoteleira do denominado “pool de locações”.

25. Além disso, alega a defesa que o núcleo da acusação e as atividades desenvolvidas pela Blue Tree são incompatíveis, já que a Operadora não obtém vantagem econômica com as vendas das unidades do empreendimento, mas tão somente após o início de suas operações. Nesse sentido, a partir da análise dos contratos que compõem o CIC hoteleiro, a Operadora constata que não teria construído, incorporado, vendido ou lucrado com a alienação dos CIC em questão.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

26. Segundo a defesa, não há materialidade na infração, visto que os CIC alegadamente vendidos de forma irregular teriam sido comercializados em um período de certa nebulosidade e assimilação do mercado, em linha com decisão anterior da CVM. Ainda, tal período de nebulosidade teria se estendido até a Deliberação CVM nº 734 de 17.03.2015, que teria instituído regras claras sobre o pedido de dispensa de registro para esse tipo de oferta.

27. Com base em precedente da CVM, a defesa argumenta que o Alerta ao Mercado não pretendia promover a suspensão automática das ofertas e que até a data da Deliberação 734 as emissões não deveriam ser qualificadas como irregulares, já que ainda não haveria norma a esse respeito.

28. Afirma que a Blue Tree só tomou ciência do processo investigatório em 02.06.2015 e que, nessa ocasião, a comercialização das unidades foi imediatamente suspensa pela Incorporadora Hoteleira. Ademais, o e-mail contido na denúncia, que tratava de oferta pública relativa ao Empreendimento, teria sido enviado em maio de 2015, data anterior ao início do processo.

29. Ainda, a defesa requer a revogação de qualquer medida visando à comunicação do Ministério Público em relação ao possível crime tipificado no artigo 7º da Lei 7.492/1986, visto que não haveria dolo por parte da Acusada.

30. Em relação à responsabilidade de Jonas Takayoshi Koda Nakamoto, a Blue Tree alega que seu cargo na empresa é o de Diretor de Projetos e não seria sua atribuição legal ou estatutária o dever de prestar informações a CVM. Nesse sentido, a Operadora Hoteleira afirma que ele somente teria figurado como signatário do pedido de dispensa de registro, pois o cargo de Diretor de Relações com Mercado, que teria essa responsabilidade, encontrava-se vago.

31. Em conclusão, caso a CVM resolva pela punição da Blue Tree, a defesa requer que seja aplicada a penalidade menos gravosa (advertência), levando em conta que seria a primeira condenação da Operadora Hoteleira, que agiu com boa-fé na condução do procedimento de dispensa e que não teria tido proveito econômico direto ou indireto com a venda das unidades em questão.

32. Finalmente, em relação à alegação preliminar sobre tempestividade, a Blue Tree, afirma que apresentou a defesa dentro do prazo padrão de 30 dias, já que a Enoch ainda não havia constituído seu representante legal perante a CVM. Todavia, a Blue Tree reservou-se o direito de manifestar-se complementarmente, observando o prazo computado em dobro, caso a Incorporadora Hoteleira apresente seu procurador.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

V.2 JONAS TAKAYOSHI KODA NAKAMOTO

33. O acusado Jonas Takayoshi Koda Nakamoto apresentou pontos de defesa comuns à defesa apresentada pela Blue Tree, desta forma, serão destacados aqui argumentos adicionais aos anteriormente apresentados.

34. A defesa alega que a presente acusação contraria precedentes recentes da CVM, que diferenciou os papéis da operadora e da incorporadora hoteleira, absolvendo as operadoras hoteleiras e seus administradores, tendo em vista que não praticaram nenhum dos atos de distribuição dos CIC comercializados.

35. Além disso, ressalta que a acusação também é contrária ao disposto na recém-editada Instrução CVM nº 602/2018, que retira da operadora hoteleira a condição de ofertante. Sendo assim, requer que o mesmo entendimento seja aplicado ao presente caso.

36. Por fim, a defesa requer que, caso a CVM entenda pela condenação, que lhe seja aplicada a pena menos gravosa, qual seja, a de advertência. Além disso, na hipótese de não serem suficientes os argumentos apresentados na defesa, requer a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal para comprovar a improcedência das infrações a ele imputadas.

V.3 ENOCH CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

37. Preliminarmente, a Enoch alega que sua defesa foi apresentada de forma tempestiva, no devido prazo previsto pelo artigo 13, §1º, da Deliberação CVM nº 538/2008, já que os demais acusados do processo teriam apresentado procuradores diferentes.

38. Alega que a dispensa de registro da oferta pública relacionada ao Empreendimento foi concedida sem ressalvas pela CVM, o que significaria que a área técnica da CVM aceitou a argumentação do acusado no tocante à comercialização da unidade previamente ao pedido de dispensa. Sendo assim, segundo a Enoch, não restaram comprovadas as irregularidades apontadas pela Acusação.

39. Afirma que a oferta dos CIC em questão estaria em conformidade com a legislação, tendo em vista que regras claras sobre o assunto só haviam sido instituídas a partir da Deliberação CVM nº 734/2015 e os CIC em questão foram comercializados antes da referida Deliberação. Além disso, a Deliberação só teria gerado efeitos após decisão do Colegiado de 12.04.2016, não existindo, portanto, o fato gerador da acusação.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

40. Afirma que, caso seus argumentos de mérito não sejam acatados, a conduta do acusado deve ser analisada à luz dos princípios do direito administrativo sancionador, tal qual o da proporcionalidade. Ainda, segundo a defesa, não houve dolo na conduta da Enoch, tendo em vista que não havia segurança jurídica em relação à classificação do investimento como um valor mobiliário à época dos fatos apurados.

41. Alega que a conduta a ele atribuída estaria enquadrada como um erro quanto à ilicitude, já que havia insegurança jurídica pairando sobre a classificação dos investimentos em condo-hotéis. Afirma também que deve ser considerado pela autarquia o fato de que não houve prejuízos aos investidores envolvidos.

42. Requer que, caso a autarquia decida pela condenação, lhe seja aplicada a penalidade menos gravosa, tendo em vista sua primariedade, boa-fé na condução do procedimento de dispensa e na ausência de proveito econômico direto ou indireto com a venda das unidades em questão.

43. Em conclusão, a Incorporadora Hoteleira alega, em resumo, (i) que a oferta realizada antes da obtenção da dispensa de registro foi legal; (ii) que, como tal dispensa foi concedida ao acusado, a área técnica teria acatado os argumentos da Enoch relacionados às unidades hoteleiras anteriormente vendidas; (iii) que a acusação não comprovou possíveis prejuízos que teriam sido causados aos investidores; e (iv) que eventual penalidade não observaria o princípio da proporcionalidade, nem se coadunaria com a função educativa da pena, já que não haveria prejuízos decorrentes da suposta irregularidade.

VI. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

28. Em reunião do Colegiado ocorrida no dia 24.10.2018, fui sorteado relator deste processo. É o relatório.

Rio de Janeiro, 26 de março de 2019

Gustavo Machado Gonzalez

Diretor Relator



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2017/3091

(Processo Eletrônico nº 19957.006438/2017-87)

Reg. Col. nº 0831/17

Acusados: Blue Tree Hotels & Resorts do Brasil S.A.
Enoch Construtora e Incorporadora Ltda.
Enoch de Paula Junior
Jonas Takayoshi Koda Nakamoto

Assunto: Apurar eventual responsabilidade de operador e incorporador hoteleiro bem como de seus administradores, por realização de oferta de valores mobiliários de condo-hotéis sem a obtenção do registro previsto no artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 2º da Instrução CVM nº 400/2003 e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 4º da Instrução CVM nº 400/2003.

Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

VOTO

I. INTRODUÇÃO

1. Neste processo julgamos a responsabilidade de uma incorporadora e de uma operadora hoteleira, bem como de seus respectivos administradores, pela oferta pública irregular de CIC¹ hoteleiros referentes ao Empreendimento.
2. Em benefício da síntese, não irei aqui me estender na discussão acerca da caracterização do condo-hotel como um contrato de investimento coletivo e da consequente necessidade de que as ofertas públicas de distribuição de tais contratos sejam feitas de acordo com as disposições da

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Lei nº 6.385/1976 e dos normativos e pronunciamentos editados pela CVM. Ressalto somente que os defendentes não trouxeram qualquer argumento que indique que os contratos referentes ao Empreendimento se distinguem daqueles utilizados em outros empreendimentos hoteleiros. Não há, portanto, razão para revisitarmos a discussão há muito superada.

3. No caso em tela, a Acusação logrou demonstrar que os CIC hoteleiros referentes ao Empreendimento foram ofertados publicamente mediante propagandas enviadas por correio eletrônico (e-mail) que indicavam “oportunidade de investimento com rentabilidade certa”². Em suas respostas aos ofícios enviados pela área técnica, os Acusados reconhecem que 207 CIC foram comercializados antes da obtenção da dispensa de registro.

4. A esmagadora maioria dos contratos (186) foi comercializada antes do Alerta de Mercado de 12.12.2013. Entre 13.12.2013 e outubro de 2014, outros 21 contratos foram alienados. Noto que existem elementos que demonstram que a oferta perdurou após essa data – o e-mail que deu início a investigação, por exemplo, é datado de 27.05.2015. Somente em 01.02.2016 os Acusados protocolaram pedido de dispensa de registro da oferta pública de CIC hoteleiros relacionados ao Empreendimento³, tendo a dispensa sido deferida em 04.07.2016.

5. Verifica-se, portanto, que os CIC hoteleiros relacionados ao Empreendimento foram ofertados publicamente de forma irregular. Como expus em outra oportunidade⁴, os papéis desempenhados pelas incorporadoras e pelos operadores hoteleiros em um condo-hotel são substancialmente distintos e tais diferenças precisam ser consideradas quando se apura responsabilidade desses agentes por oferta irregular de CIC hoteleiro. Assim, analisarei primeiramente a atuação da Operadora Hoteleira e de seu administrador, para depois examinar a conduta da Incorporadora e de seu administrador.

II. ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE DA OPERADORA HOTELEIRA

6. Os operadores hoteleiros desempenham um papel-chave para o sucesso dos empreendimentos hoteleiros, pois são responsáveis pela administração do negócio quando em funcionamento. Por tal motivo, cumprem uma função importante nas ofertas de contrato de investimento coletivo relacionados a esses empreendimentos, uma vez que o público investidor

² Fls. 1 a 3 do Doc. SEI nº 0316655.

³ Em 2015 foi protocolado um primeiro pedido, que foi indeferido em razão do atendimento intempestivo das exigências formuladas.

⁴ V. voto que proferi no Processo CVM nº RJ2017/2225, j. em 28.08.2018 e do qual fui relator.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

necessita de informações que lhe permitam, por exemplo, analisar a experiência daquele que irá administrar o hotel e as condições pelas quais a operadora irá prestar o serviço de administração do condomínio e exploração hoteleira.

7. Não obstante, as atividades ordinariamente desempenhadas pelos operadores hoteleiros no contexto de uma oferta de condo-hotel não correspondem a verdadeiros atos de distribuição⁵. Ciente desse fato, a CVM, que em suas primeiras manifestações sobre ofertas de CIC hoteleiro atribuiu à operadora hoteleira o status de co-ofertante, reviu sua posição e hoje reconhece que essa não deve ser considerada ofertante, a menos que venha a praticar ato de distribuição⁶.

8. No caso em tela, não há indicação de que a Operadora Hoteleira tenha praticado qualquer ato de distribuição na oferta pública irregular de CIC hoteleiros relacionados ao Empreendimento. Por essa razão, voto pela absolvição da Blue Tree e de seu administrador Jonas Takayoshi Koda Nakamoto.

III. ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE DA INCORPORADORA

9. Passo à análise das imputações atribuídas à Incorporadora e seu administrador.

10. Como expus acima, parece-me inquestionável que os CIC foram ofertados publicamente, inclusive depois do Alerta de Mercado e antes da concessão de dispensa de registro, bem como depois da publicação da Deliberação CVM nº 734 de 17.03.2015. Com efeito, ao menos até 27.05.2015 ainda eram enviados e-mails oferecendo “oportunidade de investimento com rentabilidade certa”.

11. As incorporadoras usualmente praticam atos de distribuição no contexto de uma oferta pública de CIC hoteleiros⁷. No caso em tela, a Enoch figurou como promitente vendedora no

⁵ Sobre o conceito de ato de distribuição, cf. artigo 19, §1º, da Lei nº 6.385/1976, e o artigo 3º da Instrução CVM nº 400/2003.

⁶ De acordo com o Relatório da Audiência Pública divulgado por ocasião da edição da Instrução CVM nº 602/2018: “Com relação especificamente à operadora hoteleira, a CVM reconhece, inclusive em virtude da experiência acumulada nas suas rotinas de supervisão, que ela, usualmente, não é a responsável pelos esforços de venda dos CIC hoteleiros e, por consequência, não se enquadra no conceito de ofertante. Nada obstante, dada a sua importância para o empreendimento hoteleiro, a operadora deverá, nos termos da Minuta, atestar que considera corretas as informações que serão prestadas ao público durante a oferta.”

⁷ Não obstante, podem haver casos em que os esforços de distribuição são realizados por (ou também por) outros agentes. De acordo com o Relatório da Audiência Pública divulgado por ocasião da edição da Instrução CVM nº 602/2018: “[O]fertante é aquele que, de fato, realiza esforços de distribuição do CIC hoteleiro. De ordinário, é a sociedade incorporadora que desempenha esse papel, embora seja possível, a depender das circunstâncias do caso,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

contrato de promessa de compra e venda dos CIC (fls. 95 a 135 do Doc. SEI nº 0316655), o que demonstra sua participação nas ofertas irregulares.

12. A Enoch alega ter suspenso as vendas entre a data de recebimento do Ofício/CVM/SRE/nº 378 de 02.06.2015 e a obtenção da dispensa de registro em 04.07.2016, o que reforça o entendimento da Acusação de que houve oferta pública irregular posteriormente à Deliberação CVM nº 734 (17.03.2015). Esse ponto, sem dúvida, é relevante para fins de dosimetria, mas em nada afeta o exame de autoria.

13. Já Enoch de Paula Junior é sócio majoritário e administrador da Enoch, tendo representado a Incorporadora ao assinar os contratos relativos ao Empreendimento, como o contrato particular de prestação de serviços de administração condominial e comodato de áreas comuns firmado com a Operadora Hoteleira e os contratos de compra e venda das unidades imobiliárias com os investidores (fls. 95 a 135 do Doc. SEI nº 0316655). Por essas razões, deve ser responsabilizado pelas mesmas infrações praticadas pela sociedade que administra, conforme o disposto no artigo 56-B da Instrução CVM nº 400/2003.

IV. DOSIMETRIA

14. Passo enfim à dosimetria da pena. No julgamento dos Processos CVM SEI nº 19957.0003266/2017-90 e nº 19957.008081/2016-91, o Diretor Henrique Machado propôs que as penalidades a serem cominadas aos envolvidos em ofertas irregulares de CIC hoteleiros fossem aplicadas por oferta, mas moduladas em razão de alguns elementos, nomeadamente o período em que a irregularidade foi praticada e o número de unidades vendidas.

15. Naqueles precedentes, o Colegiado decidiu, por maioria, reconhecer que haveria um período de assimilação da posição da CVM mesmo após a publicação do Alerta ao Mercado, 12.12.2013. Seguindo o voto condutor do Diretor Henrique Machado, se entendeu que os acusados naqueles processos não deveriam ser apenados por vendas realizadas entre a edição do referido alerta e o envio de ofício subsequente, que reforçava que os investimentos que vinham sendo ofertados poderiam se enquadrar no conceito de contrato de investimento coletivo e, por conseguinte, a sua distribuição pública poderia estar sujeita a registro prévio junto à CVM.

que outra pessoa venha a ser ofertante (e.g., aquele que permuta o terreno por CIC hoteleiros que são, em seguida, distribuídos publicamente).”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

16. No caso em tela, o primeiro ofício enviado aos Acusados foi o Ofício nº 378/2015/CVM/ser, datado de 02.06.2015. Segundo a própria Incorporadora, as vendas dos condomínios foram suspensas a partir do recebimento do referido ofício. Contudo, considerando que o ofício em questão é, inclusive, posterior a Deliberação CVM nº 734/2015, entendo que a oferta prosseguiu durante um período em que deve ser aplicada sanção.

17. Assim, em linha com nossa decisão no Processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.008081/2016-91, voto pela utilização de pena-base de R\$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) para a Incorporadora. Em razão do número de unidades vendidas, entendo não ser cabível a aplicação de qualquer atenuante ou agravante. Com relação ao administrador da Incorporadora, voto pela aplicação de uma penalidade pecuniária de R\$120.000,00 (cento e vinte mil reais), equivalente à metade da penalidade pecuniária aplicada à Incorporadora, em linha com nossa decisão no Processo Administrativo Sancionador CVM nº CVM SEI nº 19957.0003266/2017-90.

V. CONCLUSÃO

18. Por todo o exposto, voto:

(a) pela condenação de Enoch Construtora e Incorporadora Ltda. à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 2º da Instrução CVM nº 400/2003 e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 4º da Instrução CVM nº 400/2003;

(b) pela condenação de Enoch de Paula Junior, na qualidade de administrador, nos termos do art. 56-B, da Instrução CVM nº 400/2003, de Enoch Construtora e Incorporadora Ltda., à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$120.000,00 (cento e vinte mil reais), pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 2º da Instrução CVM nº 400/2003 e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 4º da Instrução CVM nº 400/2003;

(c) pela absolvição de Blue Tree Hotels & Resorts do Brasil S.A. da acusação de realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 2º da Instrução CVM nº 400/2003 e sem a dispensa prevista no



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

inciso I do §5º do artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 4º da Instrução CVM nº 400/2003;

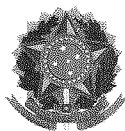
(d) pela absolvição de Jonas Takayoshi Koda Nakamoto, na qualidade de administrador de Blue Tree Hotels & Resorts do Brasil S.A., da acusação de realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 2º da Instrução CVM nº 400/2003 e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 4º da Instrução CVM nº 400/2003.

É como voto.

Rio de Janeiro, 26 de março de 2019

Gustavo Machado Gonzalez

Diretor Relator



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2017/3091

Reg. Col. 0831/17

Acusados: Blue Tree Hotels & Resorts do Brasil S.A.
Enoch Construtora e Incorporadora Ltda.
Enoch de Paula Junior
Jonas Takayoshi Koda Nakamoto

Assunto: Apurar eventual responsabilidade de operador e incorporador hoteleiro por oferta irregular de CIC hoteleiro.

Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

MANIFESTAÇÃO DE VOTO

1. Senhor Presidente, gostaria de aproveitar esta oportunidade para revisitar – agora de forma minuciosa – a questão da efetividade da instauração de Processo Administrativo Sancionador após concedida a dispensa de registro de oferta que, anteriormente, qualificava-se como irregular, tema em relação ao qual já havia me manifestado, ainda que brevemente, por ocasião do julgamento do PAS CVM nº RJ2017/5471, de relatoria do Presidente Marcelo Barbosa¹.
2. Ademais, entendo relevante reafirmar a metodologia que vem sendo adotada nas decisões do Colegiado em casos da espécie, com base nos precedentes mais recentes.
3. Inicialmente, para bem compreendermos a importância da previsão legal de dispensa de registro de emissores e das ofertas públicas dos valores mobiliários de sua emissão, é necessária uma breve análise deste instituto, assim como de seu papel no mercado de capitais.
4. Nessa linha, o registro revela-se como base da política de *disclosure* instituída pela regulação do mercado de capitais, a qual pressupõe a disponibilização ampla, completa, transparente e adequada, por parte das companhias e demais emissores, das informações necessárias aos potenciais investidores para avaliação da qualidade e do risco das oportunidades de investimento ofertadas, sendo assim essencial ao bom funcionamento do mercado.

¹ PAS CVM nº RJ2017/5471 (Proc. SEI 19957.011093/2017-83), Rel. Presidente Marcelo Barbosa, julg. em 11.12.2018.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

www.cvm.gov.br

5. Essa opção regulatória foi adotada a partir do *English Companies Act* (no Reino Unido) de 1929 e do *Securities Act* de 1933 (nos Estados Unidos), em oposição a um sistema no qual o Estado avaliaria não a completude das informações disponibilizadas, mas o efetivo mérito dos empreendimentos subjacentes aos investimentos ofertados ao público (como acontecia, por exemplo, em alguns estados norte-americanos).

6. Do modo como pensadas, há de se considerar as modalidades de registro também como ferramentas normativas, já que, tendo sido estipuladas pela Lei nº 6.385/76 – diploma legal que disciplinou o funcionamento do mercado de valores mobiliários e criou a CVM – impõem aos emissores os deveres jurídicos de prestação de informações (em bases contínuas e eventuais) e, no caso das ofertas públicas, a observância de determinados procedimentos e regras de conduta quando da realização da operação.

7. Mais do que isso, os registros de companhia aberta (emissor) e de oferta pública de distribuição de valores mobiliários, que figuram como os principais instrumentos desse sistema de *disclosure*, devem ser tomados como previsões normativas complementares, haja vista que, quando em conjunto, possibilitam a efetiva e plena divulgação de informações².

8. Nesse sentido, ao analisar as disposições contidas nos artigos 19³ e 21⁴ da Lei nº 6.385/76 na obra “Comentários à Lei do Mercado de Capitais”, André Pitta reafirmou a opção do legislador por efetivar a implementação do regime de *disclosure* por meio de um sistema de registros administrado pela Autarquia, de modo que sua concessão atestaria que as informações exigidas pelas normas de regulação foram devidamente prestadas e que os atos constitutivos e demonstrações financeiras das companhias foram elaborados conforme as prescrições legais aplicáveis.

9. E é dessa opção legislativa que decorre a natureza eminentemente instrumental dos registros administrados pela CVM, tanto o de companhias quanto o de ofertas públicas, uma vez que seria este o expediente por meio do qual os ofertantes e emissores procedem a prestação de informações ao regulador, visando a divulgação aos investidores e ao mercado em geral⁵.

² Cf. DUBEUX, Julio Ramalho. *A Comissão de Valores Mobiliários e os principais instrumentos regulatórios do mercado de capitais brasileiro*. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Ed., 2006, pp. 51-70.

³ Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro na Comissão.

⁴ Art. 21. A Comissão de Valores Mobiliários manterá, além do registro de que trata o Art. 19:

I - o registro para negociação na bolsa;

II - o registro para negociação no mercado de balcão, organizado ou não.

⁵ Cf. PITTA, André Grunsprun. *Comentários à Lei do Mercado de Capitais – Lei nº 6.385/76*. São Paulo: Quartier Latin, 2015, pp. 428-431.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

www.cvm.gov.br

10. Do mesmo modo afirma Nelson Eizirik em “A Oferta Pública de Distribuição de Valores Mobiliários”. Segundo o autor, as normas que impõem a obrigatoriedade do registro na CVM apresentam caráter instrumental, o que teria sido destacado pela própria Exposição de Motivos da Lei nº 6.385/76, quando menciona que o sistema de registros teria seu propósito em colocar à disposição de todos os investidores as informações sobre a companhia emissora ou sobre a oferta pública realizada⁶.

11. Ademais, no passado, ao dissertar sobre a concepção de registro em seu trabalho “Princípio da Divulgação de Informações”⁷, esta Autarquia já teria evidenciado seu entendimento quanto à função e à necessidade do sistema de registros.

12. Nesse sentido, asseverou que, não sendo as forças de mercado e os interesses particulares suficientes para assegurar a existência de um sistema de informações eficientes, recairia sobre o registro o papel de garantir que as devidas informações fossem disponibilizadas ao público investidor, para que este tomasse suas decisões de investimento de modo informado e refletido, ao mesmo tempo que desincumbiria a CVM do ônus de analisar as informações prestadas e, a partir delas, determinar as companhias elegíveis para a captação de recursos junto ao público – o que representaria grande interferência no mercado.

13. Conforme consta do referido documento,

“a) A sistemática de registro estabelecerá os elementos mínimos de informação com base nos quais decisões de investimento possam ser adequadamente tomadas. (...) d) O propósito da regulação específica sobre o registro é o de prover uma certa proteção ao investidor, inclusive através da verificação da legitimidade da emissão de valores mobiliários e da legalidade dos atos societários que lhe deram origem, sem, porém, impedir o mercado de funcionar adequadamente, contrabalançando os direitos do investidor e as obrigações dos emissores e demais agentes de mercado”⁸.

⁶ “A Exposição de Motivos da Lei nº 6.385/76 – que dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de Valores Mobiliários – enfatizou que a finalidade da norma que trata do registro é precisamente a de proteger os investidores mediante a prestação de informações. Essa lei regula a emissão pública de valores mobiliário no mercado e expressamente proíbe qualquer atividade de distribuição (oferta, subscrição, venda, etc.) sem que a emissão esteja registrada na Comissão de Valores Mobiliários. Objetiva-se, com tal registro, obrigar a companhia emissora a revelar, ao mercado, fatos relativos à sua situação econômica e financeira, possibilitando aos investidores uma avaliação correta dos títulos oferecidos” (EIZIRIK, Nelson. *A Oferta Pública de Distribuição de Valores Mobiliários*. In: *Sociedades Anônimas e Mercado de Capitais: Homenagem ao Prof. Osmar Brina Corrêa-Lima*. São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, 2011).

⁷ Comissão de Valores Mobiliários, *Políticas de divulgação de informações*. Rio de Janeiro, 1979

⁸ Brasil. Comissão de Valores Mobiliários. *Princípio da Divulgação de Informações*. Rio de Janeiro, 1979.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031

www.cvm.gov.br

14. Por sua vez, em se tratando de dispensa de registro, confere-se à CVM, nos termos do inciso I, do §5º do art. 19⁹ e do inciso I, do §6º do art. 21¹⁰ da Lei nº 6.385/76, a prerrogativa de, a seu critério, dispensar o registro ou alguns de seus requisitos caso verifique que a ausência de registro ou a inobservância de determinado requisito não prejudica os objetivos perseguidos pela norma, qual seja, a proteção do investidor pela adequada prestação de informações¹¹.

15. A meu ver, haja vista que a concessão do registro ou a sua dispensa tem como condição, no arcabouço regulatório atual, o cumprimento dos procedimentos e requisitos específicos previstos na legislação aplicável (seja para a concessão do registro, seja para o enquadramento nas hipóteses de dispensa), uma vez deferido o registro ou concedida a dispensa (automática ou mediante ato específico), haverá uma presunção relativa de regularidade da operação realizada e de que as informações prestadas acerca da operação são suficientes para a tomada de decisão pelo investidor.

16. Isso porque a concessão do registro ou o enquadramento da operação nas hipóteses de dispensa opera uma espécie de saneamento em relação à operação, no que diz respeito à suficiência das informações prestadas e ao atendimento dos procedimentos aplicáveis à realização da oferta.

17. Assim, não subsistiria, a priori, justificativa para a atuação sancionadora pela CVM em relação àquelas operações, diante do pressuposto de que foram legitimamente realizadas, pois observaram os requisitos impostos pela própria CVM.

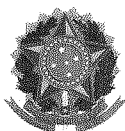
18. Essa presunção é fundamental inclusive para conferir segurança jurídica aos ofertantes e respectivos intermediários, resguardadas, por certo, as situações de fraude, simulação, omissão ou imprecisão dolosa de informações ou outras ilicitudes que se tornem conhecidas posteriormente à realização do ato de concessão ou dispensa de registro.

19. Feitas essas observações acerca do papel do registro – e da dispensa do registro – no âmbito da política regulatória de *disclosure* e antes de adentrar a análise do caso concreto, julgo importante delimitar os marcos temporais que vêm sendo adotados em casos similares ao presente para aferir o grau de assimilação do mercado quanto ao

⁹ Art. 19. § 5º - Compete à Comissão expedir normas para a execução do disposto neste artigo, podendo: I - definir outras situações que configurem emissão pública, para fins de registro, assim como os casos em que este poderá ser dispensado, tendo em vista o interesse do público investidor; (...).

¹⁰ Art. 21. §6º Compete à Comissão expedir normas para a execução do disposto neste artigo, especificando: I - casos em que os registros podem ser dispensados, recusados, suspensos ou cancelados; (...).

¹¹ Cf. DUBEUX, Julio Ramalho. *A Comissão de Valores Mobiliários e os principais instrumentos regulatórios do mercado de capitais brasileiro*. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Ed., 2006, pg. 69.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

entendimento da CVM a respeito de ofertas de investimento em empreendimentos condohoteleiros e, por conseguinte, orientar a atuação sancionadora desta autarquia na análise de ofertas irregulares de CIC condohoteleiros.

20. Tais marcos temporais foram muito bem descritos no voto do Presidente Relator Marcelo Barbosa no âmbito do PAS CVM nº RJ2017/5471 e consistem: (i) no Alerta ao Mercado de 12.12.2013 (“Alerta”), ocasião em que a CVM apresentou entendimento no sentido de que os empreendimentos condohoteleiros restariam caracterizados como CIC; e (ii) na edição da Deliberação CVM nº 734/15, responsável por definir o procedimento e os requisitos para obtenção da dispensa do registro de oferta de CIC condohoteleiros¹².

21. Como analisado pelo Presidente Relator em seu Voto no referido PAS, uma vez definidos tais eventos,

“(...) o Colegiado consolidou o entendimento de que: (i) não há como se cogitar da responsabilização dos agentes por atos de distribuição pública de CICs de condo-hotéis sem a obtenção de registro prévio ou de dispensa de registro praticados até a publicação do Alerta ao Mercado; (ii) é incontroversa a responsabilização dos ofertantes se tal conduta for praticada após a edição da Deliberação CVM nº 734; e (iii) entre esses dois marcos temporais, há um período de incerteza, em que a conduta dos agentes deverá ser analisada à luz das circunstâncias específicas do caso concreto”.

22. Adentrando nos fatos do presente PAS, é fundamental ter em mente as datas nas quais cada uma das “situações-chave” para a análise de sua materialidade e autoria tomou lugar, examinando-as frente aos marcos temporais definidos, como consta da tabela abaixo.

<u>Fato</u>	<u>Data</u>
<u>Primeira Venda de Unidades</u>	<u>29.11.2012</u>
<u>Alerta ao Mercado</u>	<u>12.12.2013</u>
<u>Edição da Deliberação CVM nº 734/15</u>	<u>17.03.2015</u>
<u>Primeira Comunicação da CVM</u>	<u>02.06.2015</u>
<u>Suspensão das Vendas de CIC</u>	<u>02.06.2015</u>
<u>Concessão da Dispensa do Registro</u>	<u>04.07.2016</u>

23. Por conseguinte, à luz do entendimento definido por esta autarquia, é possível aferir que a conduta da Enoch e de seu administrador, Enoch de Paula Junior, seria passível de responsabilização, uma vez que a oferta pública do Empreendimento teria

¹² Definidos pelo Colegiado conforme o Processo Administrativo SEI nº 19957.004122/2015-99, j. em 12.4.2016 e o PAS CVM SEI nº 19957.008081/2016-91, j. em 10.4.2018 e 7.8.2018.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

www.cvm.gov.br

perdurado ao longo do período de 18.3.2015 a 1.6.2015, posterior à edição da Deliberação CVM nº 734/15.

24. Há que se considerar, por outro lado, que, no presente PAS, a área técnica competente posteriormente concedeu a dispensa do registro da oferta de CIC.

25. Em se tratando de oferta pública de CIC condohoteleiros, como exposto anteriormente, o procedimento para a concessão da dispensa de registro foi definido a partir da edição da Deliberação CVM nº 734/15, a qual descrevia os requisitos a serem observados pelos ofertantes que desejassem requerer a referida dispensa junto à CVM. Entre os requisitos exigidos pela regulamentação, passou-se a impor a concessão do direito de retratação aos investidores que tenham adquirido o CIC sem o registro ou dispensa de registro previsto na Lei nº 6.385/76.

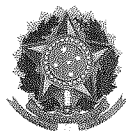
26. Neste cenário, a concessão da dispensa de registro atestaria a outorga do direito de retratação aos adquirentes de CIC ofertados irregularmente e, por conseguinte, a reparação de eventuais danos, restando comprovada a boa-fé dos ofertantes no desempenho de suas atividades. Nestes termos, entendo que restaria demonstrado o saneamento da oferta irregular, não subsistindo justificativa para a atuação sancionadora desta CVM em hipóteses como a descrita.

27. Tal conclusão quanto ao saneamento da oferta vale, inclusive, em relação às unidades do empreendimento condohoteleiro comercializadas antes do registro ou de sua dispensa, haja vista que o próprio arcabouço regulatório passou a prever proteção específica aos adquirentes de CIC que se enquadravam nessa situação. Dito de outro modo, a dispensa de registro não se restringiria somente ao período da oferta realizado após tal concessão, mas à totalidade de unidades comercializadas desde o início da oferta.

28. Ocorre que o direito de retratação só passou a figurar como requisito para a concessão da dispensa de registro após a entrada em vigor da Deliberação CVM nº 752/16, normativo responsável pela alteração da Deliberação CVM nº 734/15. Deste modo, até a alteração da norma, os ofertantes que intencionassem solicitar a dispensa de registro da oferta de CIC condohoteleiros teriam que observar tão somente os requisitos originalmente previstos na Deliberação CVM nº 734/15.

29. Este foi justamente o caso da oferta de CIC do Empreendimento ora em análise. Conforme indicado no Termo de Acusação¹³, o pedido de dispensa de registro foi protocolado antes da entrada em vigor da Deliberação CVM nº 752/16, de modo que não foi concedido aos adquirentes de unidades do Empreendimento o direito de revogar a sua

¹³ Doc. SEI nº 0318338, item 30.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

www.cvm.gov.br

decisão de adquirir o CIC distribuído irregularmente. Diante desta circunstância específica, entendo que a dispensa de registro concedida pela SRE não teria sido suficiente para sanear integralmente a oferta, haja vista a situação dos investidores iniciais, que não tiveram a oportunidade de rever a sua decisão de investimento.

30. Por esta razão e considerando que os esforços de venda dos CIC foram mantidos mesmo após a edição da Deliberação CVM nº 734/15, acompanho a conclusão do Diretor Relator Gustavo Gonzalez quanto à responsabilização da Incorporadora e de seu administrador pela realização de oferta irregular de valores mobiliários.

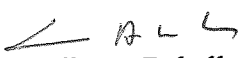
31. No que diz respeito à dosimetria, peço licença para divergir do voto do Diretor Relator. A meu ver, muito embora a concessão da dispensa de registro no presente caso não seja suficiente para afastar a responsabilidade destes acusados – haja vista as circunstâncias expostas anteriormente –, entendo que ela deva ser considerada, ao menos, como atenuante de suas condutas. Também como circunstância atenuante deve ser ponderada, ainda, a ausência de antecedentes dos acusados.

32. Por todo o exposto, voto, com fundamento no art. 11 da Lei nº 6.385/76:

- i. pela **absolvição** de Blue Tree Hotels & Resorts do Brasil S.A. e Jonas Takayoshi Koda Nakamoto; e
- ii. pela **condenação** de Enoch Construtora e Incorporadora Ltda. e Enoch de Paula Junior à **penalidade de advertência**, pela realização de oferta pública irregular de contratos de investimento coletivo hoteleiros sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03.

É como voto.

Rio de Janeiro, 21 de maio de 2019.


Carlos Alberto Rebello Sobrinho
Diretor



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2017/3091

(Processo Eletrônico nº 19957.006438/2017-87)

Reg. Col. 0831/17

Acusados: Blue Tree Hotels & Resorts do Brasil S.A.
Enoch Construtora e Incorporadora Ltda.
Enoch de Paula Junior
Jonas Takayoshi Koda Nakamoto

Assunto: Apurar eventual responsabilidade de operador e incorporador hoteleiro por oferta irregular de CIC hoteleiro.

Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

Manifestação de Voto

1. Apresento esta manifestação de voto por duas razões. Primeiro, por divergir da conclusão do Diretor Relator Gustavo Gonzalez quanto à condenação da Incorporadora¹ e de seu administrador. Segundo, porque discordo do argumento exposto pelo Diretor Carlos Rebello em sua manifestação de voto acerca do efeito saneador da concessão da dispensa de registro de ofertas públicas de valores mobiliários.
2. Em primeiro lugar, com relação ao voto do Diretor Relator pela condenação tanto da Incorporadora quanto de seu administrador, minha divergência decorre, fundamentalmente, da consideração que a meu ver deve ser dada à data de início das interações entre os acusados e a SRE a respeito da oferta dos CICs relativos ao Empreendimento.

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados nesta manifestação de voto e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório elaborado pelo Diretor Relator Gustavo Gonzalez.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

3. Do exame dos autos, se vê que o primeiro ofício da área técnica sobre o assunto foi enviado à Incorporadora e ao seu administrador em 02.06.2015 (“Ofício”)², isto é, mais de dois meses depois da edição da Deliberação CVM nº 734. Antes dessa data, não há nos autos qualquer evidência de que os acusados pudessem ter conhecimento acerca da possibilidade de que suas atividades estivessem sujeitas à regulação do mercado de valores mobiliários e à supervisão desta autarquia.

4. Destaco, nesse sentido, que, até o envio do Ofício, não há registro de correspondências trocadas entre a Incorporadora ou seu administrador e a CVM ou mesmo de que esses agentes tivessem sido objeto de *stop orders* editadas pela autarquia ou alertados por outros meios. Este aspecto é relevante porque diferencia o presente caso dos demais processos envolvendo condo-hotéis apreciados pelo Colegiado em sede de processo sancionador, em que as interações entre os indiciados e a SRE tiveram início bem antes da edição da Deliberação CVM nº 734, inclusive por conta da edição de *stop orders*, o que autorizou, naqueles casos, a conclusão de que os acusados conheciam a posição da CVM a respeito da natureza dos CICs hoteleiros mesmo antes da edição da Deliberação.

5. Dessa forma, diante da ausência de qualquer interação entre a Incorporadora ou seu administrador e a CVM, a meu ver, é plausível que, até o envio do Ofício, esses acusados não tivessem ciência sobre a posição da CVM acerca dessa categoria de oferta. A suspensão das vendas dos CICs imediatamente após o recebimento do Ofício e a declaração da Incorporadora de que, até aquele momento, “*desconhecia qualquer exigência adicional para concretização do projeto*”³ reforçam essa conclusão.

6. Assim, observando a lógica construída pelo Colegiado sobre o grau de assimilação, pelos regulados, da interpretação da CVM em relação a essa modalidade de

² Neste Ofício a SRE mencionou que os contratos de investimento coletivo relacionados ao Empreendimento poderiam se enquadrar no conceito de valor mobiliário e, portanto, que a oferta pública de tais contratos sem a obtenção de registro prévio na CVM poderia caracterizar infração ao disposto no art. 19 da Lei nº 6.385/76.

³ (0316655 – fl. 154).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

ofertas e, por conseguinte, das normas que incidem sobre elas⁴, acredito que, em vista das particularidades deste caso concreto, o entendimento de que é incontroversa a responsabilização de ofertantes por atos de distribuição pública de CICs hoteleiros sem a obtenção de registro após a edição da Deliberação CVM nº 734 não se sustenta⁵.

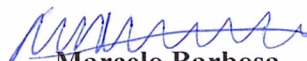
7. Por essas razões, entendo que os esforços de venda dos CICs relativos ao Empreendimento realizados mesmo depois da edição da Deliberação CVM nº 734 não são passíveis de punição. Nesse sentido, e considerando que as vendas foram suspensas a partir do recebimento do Ofício, voto pela absolvição de Enoch Construtora e Incorporadora Ltda. e de seu administrador Enoch de Paula Junior.

8. Quanto ao entendimento manifestado pelo Diretor Carlos Rebello em sua manifestação de voto, reitero meu posicionamento exposto por ocasião do julgamento do PAS RJ 2017/1298 (em que fui acompanhado pela maioria dos membros do Colegiado), no sentido de que a atuação sancionadora por parte da CVM se justifica independentemente da concessão da dispensa de registro e tem como propósito punir os agentes responsáveis pela inércia em buscar a regularização da oferta junto à CVM, deixando mercado e investidores expostos no período que antecede a concessão da dispensa.

9. Por fim, acompanho o voto do Diretor Relator quanto às absolvições da Operadora Hoteleira e de seu administrador Jonas Takayoshi Koda Nakamoto.

É como voto.

Rio de Janeiro, 21 de maio de 2019.


Marcelo Barbosa
Presidente

⁴ Especialmente quanto ao reconhecimento das dificuldades inerentes à assimilação da interpretação da CVM sobre o assunto por agentes que, tradicionalmente, não participavam do mercado de capitais.

⁵ Cheguei a essa mesma conclusão no PAS CVM RJ2017/4779, de minha relatoria, em que fui acompanhado pela unanimidade do Colegiado (j. em 11.12.2018).